

0004808-18.2013.8.26.0091

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Tiago Ducatti Lino Machado

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... 33 da Lei nº 11.343/06, configura tráfico de drogas: "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Aqui está ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes - 3ª Vara Criminal

Av. Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Vila São Francisco - CEP 08735-270,

Fone: 11-4721-3882, Mogi das Cruzes-SP - E-mail: mogicruzes3cr@tjsp.jus.br

Processo nº 0004808-18.2013.8.26.0091 - Lauda

Processo Digital nº: 0004808-18.2013.8.26.0091

Classe - Assunto: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Fato Atípico

Autor: Justiça Pública

Réu: Daniel da Silva

SENTENÇA

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de Daniel da Silva, qualificado nos autos, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, em vista de que estaria, em 13/03/2013, na posse de entorpecentes para fins de mercancia.

O réu, regularmente notificado, apresentou defesa preliminar por intermédio de defensor, oportunidade em que negou a prática delitiva (fls.250/251).

A denúncia, acompanhada dos autos do respectivo inquérito policial, foi recebida em 05 de março de 2021, sendo devidamente registrada e autuada. Foram feitas as comunicações, anotações e requisições pertinentes.

Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal (absolvição sumária), determinou-se o prosseguimento do feito, com a abertura da fase instrutória.

Designada audiência de instrução e julgamento, foi procedida à oitiva de três testemunhas de acusação, sendo, ao final, decretada a revelia do réu. Não foi pleiteada nem determinada a realização de diligências.

O Ministério Público apresentou alegações finais, pleiteando a improcedência da denúncia, com a absolvição do réu, no que foi secundado pela defesa.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

Conforme art. 33 da Lei nº 11.343/06, configura tráfico de drogas: "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Aqui está presente a materialidade, conforme termo de apreensão e exibição, dos laudos de constatação provisório e definitivo, afirmando a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

A autoria, todavia, não é certa.

Os três policiais civis ouvidos em juízo foram uníssonos em dizer pouco ou nada se lembrar a respeito da localização dos entorpecentes no endereço em questão onde foram atender uma ocorrência de violência doméstica.

Foi decretada a revelia do réu.

Logo, pouquíssimos elementos foram arregimentados na identificação da autoria e propriedade dos entorpecentes localizados no local. A dúvida é razoável e não se trata aqui de desacreditar o relato policial, mas de analisar friamente todos os elementos constantes dos autos.

A propósito, segundo a jurisprudência: “no processo penal, a procedência da pretensão punitiva estatal somente deve se dar quando as provas acostadas aos autos levarem à certeza de que o acusado tenha infringido o comando legal. Do contrário, encontrando-se o julgador diante de um conjunto probatório inconsistente, insólido, e se não estiver revestido de plenas convicções, deve o mesmo absolver o acusado, sobretudo pela vigência de dois princípios, quais sejam, do in dubio pro reo e da verdade real. Inexistindo provas cabais aptas a autorizar a condenação, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, e, por consequência, a absolvição por ausência de provas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal” (TJRO, ACr nº 0013064-94.2010.822.0501, Rel. Des. Miguel Monico Neto, j. 17/06/2015). No mesmo sentido: TJSP, ACr nº 0040634-70.2012.8.26.0114, Rel. Des. Amaro Thomé, j. 19/03/2015.

Em suma, o elemento básico de sustentação da acusação eram os testemunhos dos policiais, os quais acabaram tendo sua confiabilidade abalada em razão do decurso do tempo. Assim, não restam elementos para comprovar para além de qualquer dúvida a autoria, pelo que a absolvição é de rigor.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o réu DANIEL DA SILVA, devidamente qualificado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e comunicações de praxe.

P.R.I.C

Mogi das Cruzes, 21 de fevereiro de 2022.

Tiago Ducatti Lino Machado
Juiz de Direito

Documento assinado digitalmente nos termos da Lei nº 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.